

RECURSO CÍVEL Nº 5073757-30.2024.4.02.5101/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO**RECORRENTE:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)**RECORRIDO:** SIDNEI CALVARIO DOS SANTOS (AUTOR)

FEITO CHAMADO À ORDEM. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL (GDASS). APOSENTADORIA PROPORCIONAL. PROPORCIONALIDADE NO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantida a sentença em sua integralidade. Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários sucumbenciais devidos pela recorrente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de março de 2025.

5073757-30.2024.4.02.5101**510015629929 .V3****RECURSO CÍVEL Nº 5073757-30.2024.4.02.5101/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO**RECORRENTE:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)**RECORRIDO:** SIDNEI CALVARIO DOS SANTOS (AUTOR)**RELATÓRIO**

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS (evento 24, RECLNO1) em face de sentença de procedência dos pedidos autorais (evento 20, SENT1), de modo a condenar a autarquia a revisar o valor percebido a título de GDASS pela parte autora, afastando qualquer redução em decorrência da proporcionalidade da sua aposentadoria, bem como ao pagamento das diferenças daí decorrentes, respeitada a prescrição quinquenal.

Aduz a recorrente, em prejudicial, a ocorrência da prescrição do fundo de direito. No mérito, sustenta que as gratificações de atividade deverão ser calculadas proporcionalmente para os servidores com aposentadoria proporcional, indicando como paradigma a decisão do TCU no Processo n.º 009.452/2007-7. Suscita, ainda, violação aos art. 40, 41 186, 189 e 191 da Lei nº 8.112/90. Pretende, ao fim, a reforma da sentença.

Contrarrazões no (evento 28, CONTRAZ1)

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito o julgamento de evento 33 e, na condição de relatora por distribuição, em atenção ao princípio do juiz natural, e estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do seu mérito.

Afasto a tese de prescrição do fundo de direito, eis que não houve prévio indeferimento administrativo proferido em prazo anterior ao quinquênio prescricional. Ademais, a lesão ao direito da demandante se renova mensalmente, quando o pagamento da gratificação de desempenho se dá a menor.

A controvérsia recursal reside em verificar se a Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS) deve observar e seguir a proporcionalidade dos proventos de aposentadoria da demandante.

A questão não suscita maior complexidade.

A GDASS foi instituída pela Lei nº 10.855/2004 e é devida aos integrantes da Carreira do Seguro Social a partir de 12/12/2003 (artigo 25 da MPV-146/2003), que é composta pelos integrantes do quadro de pessoal do Instituto Nacional do Seguro Social.

No Tema nº 294, a TNU afastou a tese de natureza *pro labore faciendo* e firmou entendimento de que a gratificação tem caráter genérico, a despeito da realização de ciclos de avaliação, devendo ser estendida aos servidores inativos e aos pensionistas com direito a paridade.

A legislação de regência, Lei nº 10.855/2004, assegura o pagamento da GDASS aos inativos e pensionistas, sem estabelecer diferenciação no que concerne à forma de pagamento da gratificação nos casos de aposentadoria integral ou proporcional. Por conseguinte, não há amparo legal para a adoção de critérios mais restritivos ao cálculo da GDASS.

Assim entendeu a 6ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região em 24 de agosto de 2020, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0002686-06.2019.4.02.0000:

PROCERSSO CIVIL E ADMINSITRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DA SEGURIDADE SOCIAL (GDASS). PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AOS PROVENTOS. DESCABIMENTO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de SONIA SUELY LACERDA, com pleito de liminar, objetivando cassar a decisão proferida pelo Juízo da 20ª Vara Federal de Rio de Janeiro - Seção Judiciária do Rio de Janeiro que reputou corretos os cálculos indicados pela Contadoria Judicial "acerca da controvérsia sobre a necessidade de observância da proporcionalidade das aposentadorias e pensões também no que se refere ao pagamento de gratificação de desempenho, o entendimento é de que a gratificação deve ser percebida no valor integral, sem distinção entre aposentadorias integrais e proporcionais". 2. Importante ressaltar que o STF já decidiu que a matéria ora em análise é de índole infraconstitucional, verbis: "(...) A discussão acerca da proporcionalidade no recebimento de gratificação, em caso de servidor aposentado proporcionalmente, não alcança estatura constitucional, considerada a disposição do art. 102, III, "a", da Lei Maior. Precedentes. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (ARE 770584 ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 28-08-2014 PUBLIC 29-08-2014)". 3. Neste sentido, verifica-se que a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: "(...) 2. As Leis 10.404/2002 e 11.357/2006, ao estabelecerem a forma em que a Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social (GDASS) passaria a integrar os proventos dos servidores inativos, não fizeram qualquer distinção entre os que se aposentaram integral ou proporcionalmente ao tempo de contribuição. Logo, diante da inexistência de previsão legal, não prospera a redução da vantagem pretendida pelo INSS. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1.544.877/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22.9.2016; AgRg no REsp 1.542.252/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16.9.2015. 3. Agravo em Recurso Especial não provido. (AREsp 1568417/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019)". 4. Precedentes desta Corte. 5. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF2, Agravo de Instrumento, 0002686-06.2019.4.02.0000, Rel. POUL ERIK DYRLUND, 6a. TURMA ESPECIALIZADA, Rel. do Acórdão - POUL ERIK DYRLUND, julgado em 24/08/2020, DJe 03/09/2020 20:34:13)

Em igual sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. GDASS. PROPORCIONALIDADE. TERMO FINAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. JUROS PELA TR. 1. A controvérsia instaurada no presente feito diz respeito a proporcionalidade da aposentadoria percebida pela parte autora para o cálculo das diferenças da GDASS, bem como excesso no tocante aos juros e correção monetária. 2. O STF já decidiu que a matéria ora em análise é de índole infraconstitucional, o que afasta a tese apresentada pelo INSS. Ademais, o STJ, a quem compete dirimir a matéria, decidiu que, "diante da inexistência de previsão legal, não prospera a redução da vantagem pretendida pelo INSS". 3. A Lei que instituiu a GDASS, quando definiu a pontuação devida para os servidores inativos, não criou diferenciações entre aposentadorias integrais e proporcionais, limitando-se a determinar uma pontuação fixa. Assim, a gratificação deverá ser percebida pela exequente no valor integral, ou seja, no mesmo patamar dos demais servidores, sem qualquer distinção em razão de sua aposentadoria ter se dado na forma proporcional. 4. Os juros de mora seguem o artigo 1º-F da Lei 9.494 de 1997 conforme ADI nº 4357 e 4425 e tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.957/SE. 5. Já a correção monetária se dá conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, STJ, REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018. 6. Agravo retido e apelação conhecidos e improvidos.

(TRF2, AC 0110646-92.2015.4.02.5001, Relator Juiz Federal convocado Alfredo Jara Moura, Sexta Turma Especializada, E-DJF2R 22/08/2018)

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO RETIDO. QUESTÃO APRECIADA NA SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. CÁLCULO DA DÍVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA LEI Nº 11.960/2009. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER SOBRE O TEMA. PARTE EMBARGADA BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. GDASS. PAGAMENTO PROPORCIONAL. DESCABIMENTO. 1. Não deve ser conhecido o agravo retido pois, ainda que tenha havido a renovação do pedido nas razões do apelo, como exigia o art. 523, §1º do CPC (vigente à época da interposição daquele recurso), o fato é que aborda questão que foi integralmente apreciada na sentença recorrida, além de a apelação ser mera transcrição das suas alegações. 2. Não se conhece da parte do apelo do réu que requer a observância do disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009 quanto à atualização monetária das parcelas em atraso, visto que os cálculos adotados pela sentença recorrida já adotaram tal critério. 3. Cinge-se a controvérsia à discussão quanto à dívida a título de GDASS, reconhecida no título judicial exequendo, dever ou não ser calculada observando-se a proporcionalidade da aposentadoria recebida pela embargada. 4. Na sentença atacada restou adotado o entendimento segundo o qual descabe o pagamento proporcional da gratificação à embargada, visto que a legislação de regência da matéria e o título judicial exequendo não impuseram qualquer distinção quanto ao seu pagamento aos servidores aposentados com proventos integrais ou proporcionais. 5. O Supremo Tribunal Federal vem adotando a orientação no sentido de que o tema relativo à proporcionalidade no pagamento de gratificações de desempenho em caso de aposentadoria proporcional aborda matéria de cunho eminentemente infraconstitucional, devendo ser analisada à luz da lei instituidora de cada uma das referidas vantagens, e que eventual ofensa ao Texto Maior se daria apenas de forma reflexa. Nesse sentido: ARE 783864 AgR/PR, Rel. Ministra CARMEN LÚCIA, Jul. 01/04/2014, Segunda Turma, DJe 11/04/2014; ARE 760902 AgR / RS, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Julg. 10/12/2013, Segunda Turma, DJe 31/01/2014; ARE 770439 AgR / PE, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Julg. 19/11/2013, Segunda Turma, DJe 25/11/2013; ARE 761960 AgR / PE, Relator(a): Min. Luiz Fux, Julg. 19/11/2013, Primeira Turma, DJe 03/12/2013; ARE 764127 AgR / RS, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Julg. 05/11/2013, Segunda Turma, DJe 08/11/2013. 6. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 808997 RG, seguindo essa linha de entendimento, por unanimidade, não reconheceu a existência da repercussão geral sobre o tema. Esse posicionamento vem sendo adotado pela Excelsa Corte, como se infere do seguinte julgado: ARE 761688 ED-ED / RS, Rel. Ministra Rosa Weber, Julg. 30/09/2014, Primeira Turma, DJe 13/10/2014. 7. Os mencionados precedentes aplicam-se ao caso concreto, que envolve pedido do INSS para que no cálculo do valor da dívida decorrente de diferenças no pagamento da GDASS, reconhecida no título judicial exequendo, seja respeitada a proporcionalidade dos proventos de aposentadoria do instituidor da pensão por morte recebida pela embargada. 8. Os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça que adotaram o mesmo posicionamento: AgInt no REsp 1544877/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/09/2016; gRg no REsp 1542252/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/09/2015. 9. Esta Corte Regional também vem adotando majoritariamente o entendimento de que não cabe proporcionalizar o pagamento da gratificação de desempenho em razão de o servidor ter se aposentado com proventos proporcionais, como se observa dos seguintes arestos: AC 201550011099706, Rel. Desembargador Federal Ricardo Perlingeiro, Quinta Turma Especializada, EDJF2R 31/03/2017; AG 201600000073269, Rel. Juiz Federal Convocado Paulo Andre Espirito Santo Bonfadini, Sétima Turma Especializada, EDJF2R 02/03/2017; TRF2, AC 201450011008174, Re. Desembargador Federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama, Sexta Turma Especializada, EDJF2R 07/04/2016; AC 201350011003755, Rel. Desembargador Federal Marcus Abraham, Quinta Turma Especializada, EDJF2R 30/04/2015. 10. In casu, portanto, descabe falar em violação ao art. 40, inciso III, alínea 'c', da Constituição Federal de 1988 ou ao artigo 186 da Lei nº 8.112/1990, como defende o INSS. 11. Agravo retido não conhecido. Apelo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

(TRF2, AC 0131738-29.2015.4.02.5001, Relator Desembargador Federal José Antônio Neiva, Sétima Turma Especializada, E-DJF2R 16/06/2017)

Portanto, ante a ausência de distinção firmada na legislação de regência, não compete ao Judiciário substituir ao legislador, devendo ser mantida a sentença recorrida. Os demais argumentos ventilados pela recorrente foram prejudicados pela fundamentação acima exposta.

Registre-se, por oportuno, precedente desta Turma Recursal, nos autos 5004495-79.2023.4.02.5116/RJ, de relatoria da Juíza Federal Dra. ADRIANA MENEZES DE REZENDE, com julgamento à unanimidade na sessão extraordinária de 02/10/2024.

ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO GDASS DE FORMA INTEGRAL, SEM OBSERVÂNCIA DA MESMA PROPORCIONALIDADE APLICADA À APOSENTADORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ENTENDIMENTO DA TNU NO SENTIDO DE QUE É DEVIDA AOS APOSENTADOS COM PROVENTOS PROPORCIONAIS A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO COM O MESMO PERCENTUAL PERCEBIDO PELOS TITULARES DE APOSENTADORIA INTEGRAL. RECURSO DA PARTE AUTORA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DA TNU SOBRE O TEMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Pelo exposto, **VOTO por CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO**, mantida a sentença em sua integralidade. Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários sucumbenciais devidos pela recorrente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. **Intimem-se. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).**

